

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2335/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คา เวย์ ทรัสต์

จำกััด

ผู้ร้อง

นาย สิงห์ เพชร จิต ไชสง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

การที่ผู้ร้องได้บอกเลิกสัญญาและขอรับรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลางคืนจากผู้เช่าซื้อก่อนที่ศาลสั่งริบรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลางในคดีนี้แล้วนั้น แสดงว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและสั่งริบรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้สั่งคืนรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลางดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้คืนรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลาง
แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จะเห็นได้ว่าการที่ผู้ร้องได้บอกเลิกสัญญาและขอรับรถยนต์
บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลางคืนจากผู้เช่าซื้อก่อนที่ศาลสั่งริบรถยนต์บรรทุกและ
รถกึ่งพ่วงของกลางในคดีนี้แล้วนั้นพฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวย่อมเป็นข้อพิสูจน์ให้
เห็นได้ว่าการร้องขอรถยนต์บรรทุกและรถกึ่งพ่วงของกลางคืนจากศาล ผู้ร้องมิได้รู้
เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยด้วยแต่ประการใด"

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยวัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ